P U T U S A N

Nomor 902/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Dimas Surya Syafitri Bin Syafitri Usman
Tempat lahir	:	Pekanbaru
Umur/Tanggal lahir	:	22 Tahun / 10 Januari 2002
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Cik Ditiro No. 40 Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota - Kota Pekanbaru
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Dimas Surya Syafitri Bin Syafitri Usman ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Saudara Abdul Aziz, S.H.,M.H, Bedman Parlindungan, S.H.,M.H, Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H.,M.H, Aisyah Fitri, S.H.,M.H, Masrul Arifin, S.H, Dodi Muktiyadi, S.H, Alan Kusuma, S.H, Dwi Hendro Saputro, S.H, Triatno Manalu, S.H, Qhoinul

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mustakim, S.H. Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, Berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7, Kel. Kampung Dalam, Kec. Siak, Kab. Siak, Kantor Pekanbaru Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Nomor 902/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 10 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 902/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 902/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DIMAS SURYA SYAFITRI Bin SYAFITRI USMAN** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana ***"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*** dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Primair kami**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIMAS SURYA SYAFITRI Bin SYAFITRI USMAN ARIFIN** dengan pidana penjara **selama (6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair selama 6 (Enam) bulan penjara).**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 5 (lima) bungkus plastik klip bening pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram..

   Dirampas untuk dimusnahkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Telah mendengar Tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas Pledoi / Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara Tertulis tertanggal 30 Juli 2024 dipersidangan yang pada pokoknya sebagai menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Telah mendengar Tanggapan (Duplik) Penasehat Hukumnya dan Terdakwa atas Replik dari Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR _____

Bahwa terdakwa **DIMAS SURYA SYAFITRI Bin SYAFITRI USMAN** pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira Pukul 16.50 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Pangeran Hidayat Gang Abadi RT 005 RW 005 Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru Provinsi Riau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman",***perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 pukul 16.00 WIB terdakwa dengan berjalan kaki dari rumahnya di Jl. Cik Ditiro No.40 Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru mendatangi sdr. TOPIK PUNTUANG (termasuk dalam daftar pencarian orang) di Jalan Pangeran Hidayat Gang Abadi Pekanbaru yang mana tujuan terdakwa mendatangi sdr. TOPIK PUNTUANG adalah untuk membeli narkotika jenis shabu paketan Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan sdr. TOPIK PUNTUANG

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memberikan 1 (satu) bungkus ke terdakwa, terdakwa juga meminta 5 (lima) bungkus klip bening kosong ke sdr. TOPIK lalu terdakwa membagi 1(satu) bungkus paketan Rp. 200.000,- ke 5 (lima) bungkus klip bening siap edar dengan harga Rp. 100.000,-(serratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pergi ke pinggir jalan di Jalan Pangeran Hidayat untuk menjual narkotika jenis shabu dengan cara berdiri di pinggir jalan, pada saat terdakwa sedang menunggu pembeli di pinggir jalan terdakwa di datangi oleh saksi Ricka Gusno Astra dan saksi Bramantyo Dwi Agung (masing-masing merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Riau) dan terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram, akhirnya terdakwa bersama dengan seluruh barang bukti dibawa ke Polda Riau guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip bening pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram tersebut dari sdr. TOPIK PUNTUANG dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan menjual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbungkus dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 291/BB/IV/10267/2024 tanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga Afdhilla Ihsan, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
  a. 5 (lima) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,74 gram, berat pembungkusnya 0,39 gram dan **berat bersihnya 0,35 gram**.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0980/NNF/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau berkesimpulan bahwa pada barang bukti dengan rincian sebagai berikut:
  a. 1 (satu) bungkus plastic pengadaian berlak segel lengkap yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,35 gram diberi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nomor barang bukti 1476/2024/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif Metamfetamina.

- Barang bukti yang ditemukan pada terdakwa adalah Barang bukti diberi nomor 1476/2024/NNF, tersebut di atas adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / hak menawarkan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk **"**melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman".

Perbuatan terdakwa DIMAS SURYA SYAFITRI Bin SYAFITRI USMAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

Subsidair :

Bahwa terdakwa **DIMAS SURYA SYAFITRI Bin SYAFITRI USMAN** pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira Pukul 16.50 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Pangeran Hidayat Gang Abadi RT 005 RW 005 Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru Provinsi Riau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman",*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024, saksi Ricka Gusno Astra dan saksi Bramantyo Dwi Agung (masing-masing merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Riau) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pangeran Hidayat Gang Abadi RT 005 RW 005 Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru Provinsi Riau sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu, selanjutnya setelah mendapatkan informasi saksi Ricka Gusno Astra dan saksi Bramantyo Dwi Agung dan Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Riau yang di Pimpin oleh IPTU

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ANEFRIKO DWI PUTRA, S.H.,M.H. melakukan penyelidikan di Jalan Pangeran Hidayat Gang Abadi RT 005 RW 005 Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota dan sekira pukul 16.50 WIB para saksi melihat gerak gerik yang mencurigakan dan langsung mengamankan dan dari hasil penggeledahan dan pengamanan dan di temukan seorang laki-laki yaitu terdakwa dan dari hasil penggeledahan temukan pada terdakwa yaitu barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram siap edar, akhirnya terdakwa bersama dengan seluruh barang bukti dibawa ke Polda Riau guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 291/BB/IV/10267/2024 tanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga Afdhilla Ihsan, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
  a. 5 (lima) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,74 gram, berat pembungkusnya 0,39 gram dan **berat bersihnya 0,35 gram**.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0980/NNF/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau berkesimpulan bahwa pada barang bukti dengan rincian sebagai berikut:
  a. 1 (satu) bungkus plastic pengadaian berlak segel lengkap yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,35 gram diberi nomor barang bukti 1476/2024/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif Metamfetamina.
- Barang bukti yang ditemukan pada terdakwa adalah Barang bukti diberi nomor 1476/2024/NNF, tersebut di atas adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / hak menawarkan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan terdakwa DIMAS SURYA SYAFITRI Bin SYAFITRI USMAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Keberatan/Eksepsi atas dakwaan Penunntut Umum tersebut,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ricka Gusno Astra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Pangeran Hidayat Gg. Abadi RT. 005 RW. 005 Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota - Kota Pekanbaru, pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 pukul 16.50 wib, adapun yang melakukan penangkapan terhadapnya yaitu Saksi, Saksi BRIPTU BRAMANTYO DWI AGUNG PRAKOSO beserta anggota Tim lainnya dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau yang dipimpin oleh IPDA HABIBI, S.H.
   - Bahwa terdakwa DIMAS SURYA SYAFITRI Bin SYAFITRI USMAN saksi tangkap karena menjual diduga narkotika jenis shabu kepada saksi dan Saksi BRIPTU BRAMANTYO DWI AGUNG PRAKOSO di Jl. Pangeran Hidayat Gg. Abadi RT. 005 RW. 005 Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota - Kota Pekanbaru, pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 pukul 16.50 wib, Terdakwa DIMAS SURYA SYAFITRI Bin SYAFITRI USMAN menjual sabu kepada saksi dan Saksi BRIPTU BRAMANTYO DWI AGUNG PRAKOSO sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).
   - Bahwa Saksi dan Saksi BRIPTU BRAMANTYO DWI AGUNG PRAKOSO belum ada menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena pada saat Terdakwa bertanya kepada saksi dan Saksi BRIPTU BRAMANTYO DWI AGUNG PRAKOSO “belanja bang?” dan saksi jawab “iya paket seratus” lalu Terdakwa langsung memperlihatkan beberapa bungkusan diduga narkotika jenis sabu digenggaman tangan kirinya, melihat hal tersebut saksi dan Saksi BRIPTU BRAMANTYO DWI AGUNG PRAKOSO langsung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menangkapnya dan disusul oleh anggota Tim lainnya yang menyusul dari belakang.

- Bahwa narkotika jenis sabu yang saksi dan rekan-rekan saksi temukan dari Terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip bening masing-masing seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) per bungkus.
- Bahwa Barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan diduga narkotika jenis sabu saksi dan rekan-rekan saksi temukan dari genggaman tangan kiri Terdakwa.
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibelinya dari SDR. TOPIK PUNTUANG sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di tepi jalan Pangeran Hidayat Gg. Abadi atau berjarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter dari tempat Terdakwa ditangkap.
- Bahwa saat membeli narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa meminta plastik klip bening kosong sebanyak 5 (lima) bungkus kepada SDR. TOPIK PUNTUANG lalu Terdakwa membagi narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut menjadi 5 (lima) bungkus siap edar dan dijual seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) per bungkus.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang dalam hal menjual, memiliki narkotika jenis sabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Bramantyo Dwi Agung Prakoso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Pangeran Hidayat Gg. Abadi RT. 005 RW. 005 Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota - Kota Pekanbaru, pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 pukul 16.50 wib, adapun yang melakukan penangkapan terhadapnya yaitu Saksi, Saksi RICKA GUSNO ASTRA beserta anggota Tim lainnya dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau yang dipimpin oleh IPDA HABIBI, S.H.
   - Bahwa terdakwa DIMAS SURYA SYAFITRI Bin SYAFITRI USMAN saksi tangkap karena menjual diduga narkotika jenis shabu kepada saksi dan Saksi RICKA GUSNO ASTRA di Jl. Pangeran Hidayat Gg. Abadi RT. 005

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

RW. 005 Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota - Kota Pekanbaru, pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 pukul 16.50 wib, Terdakwa DIMAS SURYA SYAFITRI Bin SYAFITRI USMAN menjual sabu kepada saksi dan Saksi RICKA GUSNO ASTRA sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi dan Saksi RICKA GUSNO ASTRA belum ada menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena pada saat Terdakwa bertanya kepada saksi dan Saksi RICKA GUSNO ASTRA “belanja bang?” dan saksi jawab “iya paket seratus” lalu Terdakwa langsung memperlihatkan beberapa bungkusan diduga narkotika jenis sabu digenggaman tangan kirinya, melihat hal tersebut saksi dan Saksi RICKA GUSNO ASTRA langsung menangkapnya dan disusul oleh anggota Tim lainnya yang menyusul dari belakang.
- Bahwa narkotika jenis sabu yang saksi dan rekan-rekan saksi temukan dari Terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip bening masing-masing seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) per bungkus.
- Bahwa Barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan diduga narkotika jenis sabu saksi dan rekan-rekan saksi temukan dari genggaman tangan kiri Terdakwa.
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibelinya dari SDR. TOPIK PUNTUANG sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di tepi jalan Pangeran Hidayat Gg. Abadi atau berjarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter dari tempat Terdakwa ditangkap.
- Bahwa saat membeli narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa meminta plastik klip bening kosong sebanyak 5 (lima) bungkus kepada SDR. TOPIK PUNTUANG lalu Terdakwa membagi narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut menjadi 5 (lima) bungkus siap edar dan dijual seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) per bungkus.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang dalam hal menjual, memiliki narkotika jenis shabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa **Terdakwa Dimas Surya Syafitri Bin Syafitri Usman** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap di Jl. Pangeran Hidayat Gg. Abadi RT. 005 RW. 005 Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota - Kota Pekanbaru, pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 pukul 16.50 wib.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana menjual narkotika jenis sabu kepada 2 (dua) orang laki-laki yang datang naik sepeda motor berboncengan ke Jl. Pangeran Hidayat Gg. Abadi RT. 005 RW. 005 Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota - Kota Pekanbaru, pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 pukul 16.50 wib dan para saksi membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dari kedua orang pembeli sabu tersebut karena belum menyerahkan uangnya, Terdakwa juga belum menyerahkan sabu kepada para saksi namun Terdakwa sudah memperlihatkan bungkusan narkotika jenis sabu kepada para saksi sehingga pada saat mereka melihat sabu yang Terdakwa perlihatkan mereka berdua langsung menangkap Terdakwa.
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa perlihatkan kepada pembeli sebanyak 5 (lima) bungkus dan yang ditemukan para saksi dari Terdakwa pada saat ditangkap adalah narkotika jenis sabu yang Terdakwa perlihatkan sebanyak 5 (lima) bungkus tersebut karena hanya itu yang Terdakwa miliki.
- Bahwa bungkusan sabu yang akan Terdakwa serahkan kepada pembeli yaitu salah satu dari 5 (lima) bungkus sabu tersebut karena sabu tersebut sama harganya masing-masing seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan caranya Terdakwa menyerahkan sabu kepada pembeli yaitu Terdakwa menyuruh pembeli memilih salah satu dari 5 (lima) bungkus sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu di Jl. Pangeran Hidayat Gg. Abadi baru 1 (satu) kali yaitu hari Sabtu tanggal 27 April 2024 pukul 16.40 wib dan sabu yang Terdakwa jual belum ada yang laku kemudian sekitar pukul 16.50 wib ada 2 (dua) orang laki-laki datang untuk membeli sabu dan pada saat Terdakwa menawarkan sabu kepada para saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa langsung ditangkap oleh para saksi dan ternyata para saksi adalah anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau.

- Bahwa dibadan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan narkotika jenis sabu yang mana terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus tersebut dari saudara TOPIK PUNTUANG.
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari saudara TOPIK PUNTUANG pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 16.30 wib bertempat di tepi jalan Pangeran Hidayat Gg. Abadi atau berjarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter dari tempat Terdakwa ditangkap. Adapun sabu Terdakwa peroleh dari saudara TOPIK PUNTUANG dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saudara TOPIK PUNTUANG seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa jual Kembali, setelah sabu tersebut Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) bungkus dari saudara TOPIK PUNTUANG kemudian Terdakwa meminta klip plastik kosong dari saudara TOPIK PUNTUANG karena pada saat Terdakwa membeli sabu tersebut saudara TOPIK PUNTUANG sedang mencak/membagi-bagi sabu menjadi paket-paket kecil sehingga Terdakwa meminta klip plastik kosong darinya sebanyak 5 (lima) bungkus lalu Terdakwa membagi-bagikan sabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus siap edar dengan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) per bungkus setelah menjadi 5 (lima) bungkus kemudian plastik bekas pembungkus sabu yang Terdakwa terima sebelumnya dari saudara TOPIK PUNTUANG Terdakwa buang kemudian Terdakwa menjual sabu tersebut di pinggir jalan namun belum sempat ada yang laku Terdakwa sudah ditangkap Polisi.
- Bahwa apabila Terdakwa berhasil menjual narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus tersebut maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
- Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang dalam hal menjual narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik klip bening pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakat bukti surat berupa:

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 291/BB/IV/10267/2024 tanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga Afdhilla Ihsan, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
  a. 5 (lima) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,74 gram, berat pembungkusnya 0,39 gram dan **berat bersihnya 0,35 gram**.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0980/NNF/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau berkesimpulan bahwa pada barang bukti dengan rincian sebagai berikut:
  - 1 (satu) bungkus plastic pengadaian berlak segel lengkap yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,35 gram diberi nomor barang bukti 1476/2024/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif Metamfetamina.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap di Jl. Pangeran Hidayat Gg. Abadi RT. 005 RW. 005 Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota - Kota Pekanbaru, pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 pukul 16.50 wib;
2. Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 pukul 16.00 WIB terdakwa dengan berjalan kaki dari rumahnya di Jl. Cik Ditiro No.40 Kel.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru mendatangi sdr. TOPIK PUNTUANG (termasuk dalam daftar pencarian orang) di Jalan Pangeran Hidayat Gang Abadi Pekanbaru yang mana tujuan terdakwa mendatangi sdr. TOPIK PUNTUANG adalah untuk membeli narkotika jenis shabu paketan Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan sdr. TOPIK PUNTUANG memberikan 1 (satu) bungkus ke terdakwa, terdakwa juga meminta 5 (lima) bungkus klip bening kosong ke sdr. TOPIK lalu terdakwa membagi 1(satu) bungkus paketan Rp. 200.000,- ke 5 (lima) bungkus klip bening siap edar dengan harga Rp. 100.000,-(serratus ribu rupiah);

3. Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke pinggir jalan di Jalan Pangeran Hidayat untuk menjual narkotika jenis shabu dengan cara berdiri di pinggir jalan, pada saat terdakwa sedang menunggu pembeli di pinggir jalan terdakwa di datangi oleh saksi Ricka Gusno Astra dan saksi Bramantyo Dwi Agung (masing-masing merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Riau) dan terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram, akhirnya terdakwa bersama dengan seluruh barang bukti dibawa ke Polda Riau guna proses lebih lanjut;
4. Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip bening pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram tersebut dari sdr. TOPIK PUNTUANG dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan menjual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbungkus dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
5. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 291/BB/IV/10267/2024 tanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga Afdhilla Ihsan, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
   a. 5 (lima) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,74 gram, berat pembungkusnya 0,39 gram dan **berat bersihnya 0,35 gram**.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0980/NNF/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau berkesimpulan bahwa pada barang bukti dengan rincian sebagai berikut:
   a. 1 (satu) bungkus plastic pengadaian berlak segel lengkap yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,35 gram diberi nomor barang bukti 1476/2024/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif Metamfetamina.

   Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada terdakwa adalah Barang bukti diberi nomor 1476/2024/NNF, tersebut di atas adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
7. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / hak menawarkan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk **"**melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Subsidaritas:

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidair : Melanggar Pasal 112 ayat (1) UndangUndang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah orang pribadi yaitu Terdakwa **Dimas Surya Syafitri Bin Syafitri Usman** dengan segala identitas yang telah dibenarkannya dipersidangan, sedangkan tentang perbuatan yang dilakukannya dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan in casu Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009, dapat diketahui: Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ternyata peruntukan barang bukti narkotika tidak dalam ruang lingkup pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **Dimas Surya Syafitri Bin Syafitri Usman** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap di Jl. Pangeran Hidayat Gg. Abadi RT. 005 RW. 005 Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota - Kota Pekanbaru, pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 pukul 16.50 wib;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 pukul 16.00 WIB terdakwa dengan berjalan kaki dari rumahnya di Jl. Cik Ditiro No.40 Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru mendatangi sdr. TOPIK PUNTUANG (termasuk dalam daftar pencarian orang) di Jalan Pangeran Hidayat Gang Abadi Pekanbaru yang mana tujuan terdakwa mendatangi sdr. TOPIK PUNTUANG adalah untuk membeli narkotika jenis shabu paketan Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan sdr. TOPIK PUNTUANG memberikan 1 (satu) bungkus ke terdakwa, terdakwa juga meminta 5 (lima) bungkus klip bening kosong ke sdr. TOPIK lalu terdakwa membagi 1(satu) bungkus paketan Rp. 200.000,- ke 5 (lima) bungkus klip bening siap edar dengan harga Rp. 100.000,-(serratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke pinggir jalan di Jalan Pangeran Hidayat untuk menjual narkotika jenis shabu dengan cara berdiri di pinggir jalan, pada saat terdakwa sedang menunggu pembeli di pinggir jalan terdakwa di datangi oleh saksi Ricka Gusno Astra dan saksi Bramantyo Dwi Agung (masing-masing merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Riau) dan terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram, akhirnya terdakwa bersama dengan seluruh barang bukti dibawa ke Polda Riau guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip bening pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram tersebut dari sdr. TOPIK PUNTUANG dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan menjual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbungkus dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 291/BB/IV/10267/2024 tanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga Afdhilla Ihsan, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

a. 5 (lima) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,74 gram, berat pembungkusnya 0,39 gram dan **berat bersihnya 0,35 gram**.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0980/NNF/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau berkesimpulan bahwa pada barang bukti dengan rincian sebagai berikut:

a. 1 (satu) bungkus plastic pengadaian berlak segel lengkap yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,35 gram diberi nomor barang bukti 1476/2024/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif Metamfetamina.

Menimbang, bahwa Barang bukti yang ditemukan pada terdakwa adalah Barang bukti diberi nomor 1476/2024/NNF, tersebut di atas adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut majelis unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi” telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, melakukan tindak pidana dakwaan Penuntut Umum, sedangkan pada diri Terdakwa tidak terdapat hal hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan Terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dihukum membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik klip bening pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak melaksanakan program pemerintah yang memberantas peredaran narkotika.
- Perbuatan terdakwa bisa merusak generasi muda penerus bangsa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa masih berusia muda dan masih bisa memperbaiki diri ke arah lebih baik

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dimas Surya Syafitri Bin Syafitri Usman** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " ***tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I***, sebagaimana dalam Dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dimas Surya Syafitri Bin Syafitri Usman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 5 (lima) bungkus plastik klip bening pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram.
   - **Dimusnahkan**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa,** tanggal **15 Oktober 2024**, oleh **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Jhonson.F.E.Sirait, S.H.,** dan **Hendah Karmila Dewi, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Nurfitria, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **Wilsa Riani, S.H., M.H.,** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,	**Hakim Ketua,**
Jhonson.F.E.Sirait, S.H.	**Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**
Hendah Karmila Dewi, S.H.,M.H.	

Panitera Pengganti,

Nurfitria, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)